

محاضرة ٣

تحليل وتقييم الشركات

تابع الفصل الأول: حوكمة الشركات وأثرها في تحسين الأداء

أولاً: مفهوم حوكمة الشركات:

حوكمة الشركات بصورة عامة هي مجموعة من الأسس والقواعد والإجراءات التي تحكم العلاقة بين مجلس الإدارة من ناحية وبين ملاك الشركة والأطراف الأخرى المتعاملة معها من ناحية أخرى، بهدف تحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح كل تلك الأطراف. بما يضمن الحفاظ على حقوق حملة الأسهم والسندات بالشركة وضمان حقوق جميع أصحاب المصالح.

ولا يختلف مفهوم الحوكمة في الشركات باختلاف نشاط الشركات فمفهوم حوكمة الشركات في المؤسسات المالية والبنوك هو نفس المفهوم في باقي الأشكال الأخرى من الشركات التجارية باعتبار أن البنوك هي شكل من أشكال الشركات، فمفهوم حوكمة الشركات لا يتناول شكلاً محدداً من الشركات فهو يمتد ليشمل جميع أنواع الشركات والمنظمات الحكومية غير الهادفة للربح.

والواقع أنه لا يوجد تعريف واحد متفق عليه لمصطلح حوكمة الشركات، والسبب هو تداخل حوكمة الشركات في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية للشركات وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد ككل، ونظراً لتزايد الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات حرصت العديد من المؤسسات الدولية على تناول هذا المفهوم بالتحليل والدراسة، وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD فقد عرفت حوكمة الشركات على أنها

" مجموعة من القواعد والإجراءات التي تُنظم العلاقات بين إدارة الشركة ومجلس الإدارة والمساهمين (الملاك) وجميع الأطراف التي لها علاقة مع الشركة (أصحاب المصالح الآخرين)، وتهدف حوكمة الشركات إلى تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة داخل الشركة لضمان تحقيق العدالة والشفافية وتحسين أداء الشركة وتعظيم ربحيتها وقيمتها على المدى البعيد وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد وأصول الشركات والمؤسسات".

وعليه فحوكمة الشركات هي عبارة عن الإطار المنظم الذي يتم من خلاله: تحديد أهداف المنشأة، وتحديد أفضل أسلوب يُمكن الإدارة من تحقيق هذه الأهداف، كما تساعد في الإشراف والرقابة على الأداء.

ثانياً: أهمية وأهداف حوكمة الشركات

حوكمة الشركات تلعب دوراً حيوياً في تحسين أداء الشركات والاقتصاد بشكل عام، وتبرز أهميتها في تحقيق الأهداف التالية:

١. **تعزيز الثقة بين المساهمين والإدارة وزيادة الشفافية:** من خلال الإفصاح عن المعلومات المالية والإدارية بوضوح ودقة، لضمان اتخاذ قرارات رشيدة مما يسهم في تحقيق الاستقرار.

٢. **حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح:** ضمان حقوق جميع المساهمين بغض النظر عن حصتهم في الشركة من خلال توفير فرص متساوية للوصول إلى المعلومات وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف المعنية والمشاركة في اتخاذ القرارات.

٣. **تقليل المخاطر المالية والإدارية:** من خلال وضع نظم رقابية تقلل من فرص الفساد وسوء الإدارة.

٤. **تحسين جذب الاستثمارات:** الشركات التي تطبق حوكمة جيدة تكون أكثر جذباً للمستثمرين بسبب وضوح القواعد والإجراءات مما يسهل حصولها على التمويل.

٥. **تحسين أداء الشركة وتعظيم ربحيتها على المدى الطويل:** من خلال العمل على تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بوضوح ووضع آليات لضمان اتخاذ قرارات فعالة وأكثر كفاءة.

٦. **ضمان استمرارية الشركة على المدى الطويل :** تساعد الحوكمة على بناء رؤية استراتيجية تحقق النمو المستدام من خلال ضمان توازن المصالح المختلفة داخل الشركة.

ثالثاً: آليات حوكمة الشركات.

تعرف آليات حوكمة الشركات بأنها مجموعة المهمات والممارسات التي تضمن للشركة السيطرة على بيئتها الداخلية والتكيف مع بيئتها الخارجية بهدف حماية وضمان حقوق المساهمين وكافة الأطراف ذوي المصلحة المرتبطين بأعمال الشركة من خلال إحكام الرقابة والسيطرة على أداء إدارة الشركة ومراجع الحسابات، ويمكن تصنيف مجموعة الآليات المستخدمة إلى نوعين داخلية وخارجية على النحو التالي:

١. الآليات الداخلية لحوكمة الشركات.

تنصب آليات حوكمة الشركات الداخلية على أنشطة وفعاليات الشركة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة ويمكن تصنيف آليات حوكمة الشركات الداخلية إلى ما يأتي:

• مجلس الإدارة:

يمثل مجلس الإدارة أعلى سلطة رقابية داخل الشركة، ويعتبر أكثر الآليات الداخلية للحوكمة أهمية لأنه يمثل قمة إطار الحوكمة، وفي ظل مفهوم حوكمة الشركات فإن مجلس الإدارة سوف يقوم بالنيابة عن المستثمرين بمساءلة المديرين ومحاسبتهم عن أدائهم لتحقيق أهداف الشركة وتحقيق مصالح المستثمرين.

تشكيل مجلس الإدارة:

- يتكون من مزيج من الأعضاء التنفيذيين (المديرين والعاملين) والأعضاء غير التنفيذيين (المستقلين) لضمان الاستقلالية والتوازن في صنع القرار.
- يفضل أن يكون رئيس المجلس مستقلاً عن الإدارة التنفيذية لمنع تضارب المصالح.

مهام واختصاصات مجلس الإدارة:

- يعتبر مجلس الإدارة الجهة المسؤولة عن وضع السياسات الاستراتيجية للشركة.
- الإشراف والرقابة على أداء الإدارة التنفيذية ويضمن تحقيق مصلحة المساهمين.
- حماية حقوق المساهمين وضمان العمل على تحقيق مصلحة جميع المساهمين، وليس فقط فئة معينة.

• اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

لكي يتمكن مجلس الإدارة من القيام بواجباته في الإشراف والتوجيه والمراقبة، يلجأ إلى تأسيس مجموعة من اللجان من بين أعضائه من غير التنفيذيين. ومن أهم هذه اللجان ما يلي:

- **لجنة المراجعة الداخلية:** تعتبر عملية الإشراف على إعداد التقارير المالية للمنشأة ودراساتها قبل عرضها على مجلس الإدارة والإدلاء برأيها وتوصياتها بخصوصها من الواجبات الأساسية المنوطة بلجنة المراجعة الداخلية، كما تقوم هذه اللجنة بما يلي:

- مراجعة التقارير المالية التقارير المالية لضمان عدم وجود تلاعب أو تحريف.
- الإشراف على أنظمة الرقابة الداخلية والمراجعة الداخلية.
- متابعة عمل المراجع الخارجي لضمان الشفافية في التقارير المالية.

وحتى تقوم لجنة المراجعة بتلك الواجبات لابد أن يتوافر لها القدر الكافي من الاستقلالية، وأن تتكون من أعضاء يتمتعون بالخبرة الملائمة للقيام بالمهام المطلوبة منها على الوجه الأكمل.

- **لجنة المكافآت:** ركزت أغلب الدراسات الخاصة بحوكمة الشركات على ضرورة أن تشكل لجان المكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وتكون مسئولة عن:

- تقدير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا بشكل معقول وعادل.
- تضع سياسات المكافآت لضمان تحفيز الإدارة دون الإضرار بمصلحة الشركة.

- **لجنة التعيينات:** لضمان الشفافية في تعيين أعضاء مجلس الإدارة وبقية الموظفين فقد وضعت لهذه اللجنة مجموعة من الواجبات، منها:

- تحديد المعايير لاختيار أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تعيين أفضل المرشحين المؤهلين وتقييم مهاراتهم باستمرار.

ويجب أن تقوم اللجنة بالإعلان عن الوظيفة المطلوب إشغالها، ودعوة المؤهلين لتقديم طلباتهم للتعين وأن تتوخى الموضوعية، وذلك بمقارنة مؤهلات ومهارات المتقدم مع المواصفات الموضوعية من الشركة.

- **لجنة المخاطر:** هناك بعض الشركات تقوم بتكوين لجنة واحدة للمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر معاً ، كما تقوم شركات أخرى بعمل لجنة مخصصة بإدارة المخاطر تهتم لجنة المخاطر بمراقبة المخاطر التشغيلية والمالية والإدارية المحتملة ووضع الاستراتيجيات لتخفيفها، كما تضمن وجود سياسات لإدارة المخاطر المالية والتشغيلية.

• الإدارة التنفيذية

- مسؤولية عن تنفيذ الاستراتيجية التي يحددها مجلس الإدارة.
- يجب أن تعمل بشفافية وكفاءة لتحقيق أهداف الشركة.
- تخضع للرقابة من مجلس الإدارة لضمان التزامها بالحوكمة الرشيدة.

• نظم الرقابة والمراجعة الداخلية :

هي وظيفة إدارية تابعة لإدارة المؤسسة تعمل على:

- وجود أنظمة للرقابة المالية والإدارية التي تساعد في منع الفساد وسوء الإدارة.
- التحقق من كفاءة العمليات والالتزام بالقوانين واللوائح.
- مراجعة النواحي المحاسبية والمالية.
- تقييم مدى مساهمة التطبيق العملي للخطط والسياسات المرسومة لتحقيق الأهداف المرجوة والعمل على حسن استخدام الموارد.
- المحافظة على أموال المؤسسة وأصولها من أي ضياع أو اختلاس أو تلاعب أو سوء استعمال.

٢. الآليات الخارجية لحوكمة الشركات.

■ **المراجعة الخارجية:** تمثل المراجعة الخارجية حجر الزاوية للحوكمة الجيدة للشركات فتضمن هذه الآلية نزاهة البيانات المالية وتعزز ثقة المستثمرين، فالمتتبع لتاريخ تطور مهنة مراجعة الحسابات في العديد من دول العالم يجد أنها نمت وتطورت في ظل فكرة انفصال الملكية عن الإدارة، وذلك لحاجة ملاك الشركة إلى رأي مهني مستقل عن مدى كفاءة إدارة الشركة في استخدام مواردها المتاحة.

وكان هدف المراجعة الخارجية في مراحل تطورها الأولية وقائي ينحصر في اكتشاف الأخطاء والغش والتلاعب، ثم تحول بعد ذلك إلى البحث ما إذا كانت القوائم المالية تعبر بصورة صادقة وعادلة عن نتائج العمليات، وعن المركز المالي في نهاية الفترة أم لا.

■ **الجهات الرقابية والتنظيمية والتشريعات الحكومية:**

هناك العديد من الجهات الرقابية والقوانين واللوائح التي تحكم الشركات، مثل: الهيئات الحكومية التي تراقب الامتثال للقوانين واللوائح، وهيئة سوق المال التي تشرف على الشركات المدرجة في البورصة، والمعايير المحاسبية التي تحدد معايير إعداد التقارير المالية، والتشريعات الخاصة بحماية حقوق المساهمين التي تمنع التلاعب والممارسات غير العادلة.

ولقد أثرت هذه التشريعات في عملية الحوكمة عن طريق اتخاذ العديد من القرارات المؤثرة في تعزيز دور حوكمة الشركات منها على سبيل المثال:

- زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.
- تعزيز إشراف لجنة المراجعة على عملية إعداد التقارير المالية.
- إلزام الشركات المتعاملة في البورصة بإصدار تقرير الحوكمة وغيرها.

مثال رقم (1) :

١. ظهرت حوكمة الشركات نتيجة انفصال الملكية عن الإدارة.	-A - العبارة صحيحة.	-B - العبارة خاطئة.
٢. الشركات الكبرى فقط هي التي تحتاج إلى تطبيق مفهوم وآليات حوكمة الشركات.	-A - العبارة صحيحة.	-B - العبارة خاطئة.
٣. يختلف مفهوم حوكمة الشركات باختلاف نوع النشاط سواء كان تجاري، أو صناعي، أو خدمي أو مالي.	-A - العبارة صحيحة.	-B - العبارة خاطئة.
٤. حوكمة الشركات تهدف إلى تحسين أداء الشركة وتعظيم ربحيتها على المدى القصير فقط.	-A - العبارة صحيحة.	-B - العبارة خاطئة.
٥. واحدة من أهداف حوكمة الشركات هي تعزيز الثقة بين المساهمين والإدارة.	-A - العبارة صحيحة.	-B - العبارة خاطئة.
٦. أحد أهداف الحوكمة هو تعظيم حقوق حملة الأسهم فقط دون النظر إلى أصحاب المصالح الآخرين.	-A - العبارة صحيحة.	-B - العبارة خاطئة.
٧. حوكمة الشركات تهتم فقط بالعلاقات الداخلية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.	-A - العبارة صحيحة.	-B - العبارة خاطئة.
٨. مجلس الإدارة هو الجهة المسؤولة عن التنفيذ اليومي لقرارات الشركة .	-A - العبارة صحيحة.	-B - العبارة خاطئة.
٩. مجلس الإدارة لا يتعين عليه التدخل في العمليات اليومية لإدارة الشركة.	-A - العبارة صحيحة.	-B - العبارة خاطئة.

١٠. يقتصر دور مجلس الإدارة في التوجيه الاستراتيجي ولا يشمل المسؤوليات التنفيذية.	-A- العبارة صحيحة.	-B- العبارة خاطئة.
١١. مجلس الإدارة هو المسؤول عن تعيين المديرين التنفيذيين في الشركة	-A- العبارة صحيحة.	-B- العبارة خاطئة.
١٢. تتمثل مسؤوليات مجلس الإدارة في مراقبة المديرين التنفيذيين ومحاسبتهم.	-A- العبارة صحيحة.	-B- العبارة خاطئة.
١٣. يجب أن تكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء التنفيذيين داخل الشركة لتعزيز فعالية الحوكمة.	-A- العبارة صحيحة.	-B- العبارة خاطئة.
١٤. كلما زادت نسبة الأعضاء التنفيذيين في مجلس الإدارة، زادت استقلاليته.	-A- العبارة صحيحة.	-B- العبارة خاطئة.
العكس صحيح، يفضل أن يكون عدد الأعضاء المستقلين أكبر لتعزيز الاستقلالية		
١٥. يجب أن يضم مجلس الإدارة عددًا من الأعضاء غير التنفيذيين لتعزيز الاستقلالية.	-A- العبارة صحيحة.	-B- العبارة خاطئة.
١٦. تتطلب حوكمة الشركات أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مستقلين تمامًا.	-A- العبارة صحيحة.	-B- العبارة خاطئة.
من الضروري وجود توازن بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين (المستقلين)		
١٧. يتم تشكيل لجان حوكمة الشركات بالكامل من أعضاء مجلس الإدارة داخل الشركة فقط.	-A- العبارة صحيحة.	-B- العبارة خاطئة.
١٨. ليس من الضروري أن تكون لجنة المراجعة الداخلية مستقلة تمامًا عن الإدارة.	-A- العبارة صحيحة.	-B- العبارة خاطئة.
١٩. لجنة المراجعة تقوم بدور مهم في الإشراف على تقارير الشركة المالية.	-A- العبارة صحيحة.	-B- العبارة خاطئة.
٢٠. من مسؤوليات لجنة المراجعة متابعة أعمال المراجع الخارجي.	-A- العبارة صحيحة.	-B- العبارة خاطئة.

٢١. يتم تعيين أعضاء لجنة المكافآت من قبل مجلس الإدارة ويفضل أن تتكون من أعضاء تنفيذيين فقط.	A- العبارة صحيحة.	B- العبارة خاطئة.
٢٢. لجنة المكافآت تتولى مسؤولية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا.	A- العبارة صحيحة.	B- العبارة خاطئة.
٢٣. لجنة المكافآت يتم تشكيلها من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين فقط.	A- العبارة صحيحة.	B- العبارة خاطئة.
٢٤. لجنة المكافآت تتولى مسؤولية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا.	A- العبارة صحيحة.	B- العبارة خاطئة.
٢٥. تختص لجنة التعيينات بتحديد مكافآت المديرين.	A- العبارة صحيحة.	B- العبارة خاطئة.
٢٦. المراجعة الداخلية نمت وتطورت في ظل فكرة انفصال الملكية عن الإدارة، وذلك لحاجة ملاك الشركة إلى رأي مهني مستقل عن مدى كفاءة إدارة الشركة في استخدام مواردها المتاحة.	A- العبارة صحيحة.	B- العبارة خاطئة.
٢٧. المراجعة الخارجية هي واحدة من الآليات الخارجية لحوكمة الشركات.	A- العبارة صحيحة.	B- العبارة خاطئة.
٢٨. المراجعة الخارجية بدأت ولا تزال بهدف أساسي وحيد لم يتغير وهو اكتشاف الأخطاء والغش في القوائم المالية.	A- العبارة صحيحة.	B- العبارة خاطئة.
٢٩. المراجعة الخارجية بدأت بهدف اكتشاف الأخطاء والغش في القوائم المالية، ثم تحول الهدف منها بعد ذلك إلى البحث ما إذا كانت القوائم المالية تعبر بصورة صادقة وعادلة عن المركز المالي للمنشأة.	A- العبارة صحيحة.	B- العبارة خاطئة.
٣٠. يقتصر دور المراجعة الخارجية على إبداء الرأي في مدى صدق وعادلة القوائم المالية للمنشأة وتعبيرها عن المركز المالي للمنشأة دون التدخل في كشف الأخطاء أو التلاعب.	A- العبارة صحيحة.	B- العبارة خاطئة.

مثال رقم (٣) :

١. ما السبب الرئيسي لظهور حوكمة الشركات؟	
-A تحسين الأداء التشغيلي للشركات	
-B انفصال الملكية عن الإدارة وظهور تعارض المصالح	
-C تقليل عدد المستثمرين في الشركات	
-D الحد من التوسع في الأعمال التجارية	
٢. أي من العبارات التالية صحيح عن مفهوم حوكمة الشركات؟	
-A يختلف مفهوم الحوكمة حسب نوع الشركة	
-B يطبق مفهوم الحوكمة فقط على الشركات المالية	
-C مفهوم الحوكمة يشمل جميع أنواع الشركات والمنظمات	
-D الحوكمة تهتم فقط بحماية حقوق كبار المساهمين	
٣. أي من الأهداف التالية ليس من أهداف حوكمة الشركات؟	
-A تحسين الأداء وزيادة الأرباح	
-B تحقيق العدالة والشفافية	
-C الحفاظ على سرية المعلومات المالية	
-D الاستخدام الأمثل للموارد	
٤. ما هو دور المساهمين في حوكمة الشركات؟	
-A اختيار أعضاء مجلس الإدارة وحماية حقهم	
-B الإدارة اليومية للشركة	
-C تحديد الأجور والرواتب	
-D تحديد الأهداف الاستراتيجية للمنشأة	
٥. أي مما يلي هي الجهة المسؤولة عن مساءلة المديرين وتحقيق أهداف المستثمرين؟	
-A المساهمون	
-B مجلس الإدارة	
-C المراجعين الخارجيين	
-D الجهات الحكومية	
٦. الجهة المسؤولة عن تحديد السياسات الاستراتيجية للشركة هي:	
-A لجنة المراجعة.	
-B المساهمون	
-C مجلس الإدارة.	
-D الإدارة التنفيذية	
٧. أي من الخيارات التالية يعبر عن الآلية الداخلية الأكثر أهمية في حوكمة الشركات؟	
-A لجنة التعيينات	
-B مجلس الإدارة	
-C الجهات التنظيمية	
-D المراجعة الخارجية	

٨. ما هو العنصر الأساسي لضمان استقلالية مجلس الإدارة؟	
-A تعيين مدير تنفيذي قوي	-B زيادة عدد الأعضاء التنفيذيين
-C تقليل عدد الاجتماعات السنوية	-D وجود أعضاء مستقلين غير تنفيذيين
٩. ما هو الحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس الإدارة وفقًا للدليل المصري لحوكمة الشركات؟	
-A اجتماع واحد سنويًا	-B اجتماع كل ٦ أشهر
-C اجتماع كل ٣ أشهر	-D اجتماع شهري
١٠. أي من الآتي يمكن أن يكون نتيجة لضعف الحوكمة؟	
-A انخفاض ثقة المستثمرين	-B زيادة الاستثمارات
-C حماية حقوق المساهمين	-D زيادة الشفافية
١١. أي من الآليات التالية تعتبر آلية خارجية للحوكمة؟	
-A لجنة المراجعة	-B لجنة التعيينات
-C مجلس الإدارة	-D إجابة أخرى بخلاف ما سبق
١٢. أي من الآليات التالية تعتبر من آليات الحوكمة الداخلية؟	
-A الجهات التنظيمية	-B لجنة المكافآت
-C المراجعة الخارجية	-D القوانين والتشريعات الحكومية
١٣. أي من اللجان التالية تختص بالإشراف على إعداد التقارير المالية؟	
-A لجنة التعيينات	-B لجنة المراجعة
-C لجنة المكافآت	-D لجنة المخاطر
١٤. ما هو الدور الرئيسي للجنة المراجعة الداخلية في حوكمة الشركات؟	
-A تحديد أجور المديرين التنفيذيين	-B الإشراف على إعداد التقارير المالية
-C اختيار أعضاء مجلس الإدارة	-D تنفيذ وتطوير استراتيجية الشركة
١٥. أي من اللجان التالية تختص بتحديد مكافآت المديرين؟	
-A لجنة التعيينات	-B لجنة المخاطر
-C لجنة المراجعة	-D إجابة أخرى بخلاف ما سبق. (المكافآت)